مكتب درع القانون للمحاماة والاستشارات القانونية
Diraa Al Qanoon Advocates & Legal Consultants

التاريخ: 14/09/2026
المرجع: DQ/COM/2026/233

قلم قيد الدعاوى
الموذج تدرجي
15/09/2026

صحيفة دعوى تجارية

مقدمة إلى: محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية — الدائرة التجارية

المدعية	شركة ومضة النور لتوريد المعدات الكهربائية ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، الشارقة.
المدعى عليها	شركة أعمدة الشروق للمقاولات ذ.م.م، الشارقة، ويمثلها مديرها/ عمار سليم القباني.

الوقائع

بموجب اتفاقية توريد مؤرخة 10/02/2026 حررت المدعى عليها للمدعية ثلاثة شيكات ارتدت دون صرف:

رقم الشيك	التاريخ	المبلغ (درهم)	البنك المسحوب عليه	سبب الارتجاع
000731	15/06/2026	96,400	مصرف الكثبان الوطني	عدم كفاية الرصيد
000732	15/07/2026	112,750	مصرف الكثبان الوطني	عدم كفاية الرصيد
000733	15/08/2026	88,600	مصرف الكثبان الوطني	عدم مطابقة التوقيع
الإجمالي		**297,750**		

وبتاريخ 09/09/2026 أمر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم (412/2026) بالحجز التحفظي على أرصدة المدعى عليها.

الأسانيد

1. الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره وفقاً للمادة (648) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وقد ثبت امتناع المسحوب عليه عن الدفع ببيان مؤرخ على كل شيك، فيحق للمدعية الرجوع على الساحبة عملاً بالمواد (663-665) من قانون المعاملات التجارية.

2. يجوز الحجز التحفظي لحامل سند بدين مستحق الأداء وفقاً للمادة (247) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتُرفع هذه الدعوى في الميعاد المقرر في المادة (250) من القانون ذاته.

الطلبات

أولاً: الحكم بصحة الحجز التحفظي الموقع في الطلب رقم (412/2026) وتثبيته. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (297,750) درهم والفائدة بواقع (5%) سنوياً من تاريخ استحقاق كل شيك. ثالثاً: إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة (350) من قانون الإجراءات المدنية.

وكيل المدعية — المحامي/ ماجد عيسى البلوشي

مصرف الكثبان الوطني (ش.م.ع)
Al Kuthban National Bank PJSC
فرع الصجعة — الشارقة

التاريخ: 03/09/2026
المرجع: KNB/CLR/2026/1187

إفادة بارتجاع شيكات

إلى من يهمه الأمر،

الساحب	شركة أعمدة الشروق للمقاولات ذ.م.م — الحساب الجاري رقم (000-000000-0000) لدى فرع الصجعة.
الحامل	شركة ومضة النور لتوريد المعدات الكهربائية ذ.م.م.
طريقة التقديم	غرفة المقاصة الإلكترونية.

بناءً على طلب الحامل، يفيد مصرف الكثبان الوطني بأن الشيكات المبينة أدناه، المسحوبة على الحساب المذكور، قد قُدمت للوفاء وأعيدت دون صرف للأسباب المبينة قرين كل منها، وقد أُثبت بيان الارتجاع مؤرخاً على كل شيك:

رقم الشيك	تاريخ الشيك	المبلغ (درهم)	تاريخ التقديم	تاريخ الارتجاع	سبب الارتجاع
000731	15/06/2026	96,400	15/06/2026	16/06/2026	عدم كفاية الرصيد
000732	15/07/2026	112,750	15/07/2026	16/07/2026	عدم كفاية الرصيد
000733	15/08/2026	88,600	17/08/2026	18/08/2026	عدم مطابقة التوقيع
الإجمالي		**297,750**			

وقد أُخطر المصرف المركزي ببيانات صاحب الحساب عن الشيكين المرتجعين لعدم كفاية الرصيد، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

أُعطيت هذه الإفادة بناءً على طلب الحامل لتقديمها إلى الجهات المختصة، دون أدنى مسؤولية على المصرف.

قسم المقاصة والعمليات — المفوض بالتوقيع

مصرف الكثبان الوطني
نموذج تدريبي
فرع الصجعة — الشارقة

محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية
قاضي الأمور المستعجلة — الأوامر على العرائض

رقم الطلب: 412/2026 حجز تحفظي تجاري
تاريخ تقديم الطلب: 07/09/2026
تاريخ القرار: 09/09/2026

قرار في طلب حجز تحفظي

الطالبة	شركة ومضة النور لتوريد المعدات الكهربائية ذ.م.م، وكيلها: المحامي/ ماجد عيسى البلوشي.
المطلوب ضدها	شركة أعمدة الشروق للمقاولات ذ.م.م — الشارقة، منطقة الصجعة الصناعية.
موضوع الطلب	توقيع الحجز التحفظي على الحسابات المصرفية للمطلوب ضدها لدى المصارف العاملة في الدولة في حدود مبلغ (297,750) درهم، قيمة ثلاثة شيكات مرتجعة.
المستندات	صور الشيكات الثلاثة، وإفادة مصرف الكثبان الوطني المؤرخة 03/09/2026.

بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة، وعلى المادة (249) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية:

القرار
قررنا: توقيع الحجز التحفظي على أرصدة المطلوب ضدها لدى المصارف العاملة في الدولة في حدود مبلغ ٢٩٧,٧٥٠ درهماً، وعلى الطالبة رفع دعوى ثبوت الحق خلال (٨) ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

قاضي الأمور المستعجلة — القاضي/ سعيد مبارك الطنيجي

محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية
نموذج تدرجي
09/09/2026